

비트겐슈타인 1 권 4 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

법의 지배 (rule of law) 란 어떤 개인이나 기관도 법 위에 군림할 수 없으며, 모든 권력 행사는 법에 의해 제한되어야 한다는 원리이다. 이 원리는 국가 권력의 자의적 행사를 막고 시민의 기본권을 보호하는 핵심 장치로 기능한다.

법의 지배는 형식적 법치주의와 실질적 법치주의로 나뉜다. 형식적 법치주의는 법률의 형식과 절차만 갖추면 그 내용이 무엇이든 합법적이라고 보는 입장이다. 반면 실질적 법치주의는 법률의 내용이 정의와 인권에 부합해야 진정한 법의 지배가 실현된다고 본다.

역사적으로 형식적 법치주의는 독재 정권에 의해 악용된 사례가 있다. 나치 독일은 합법적 절차를 통해 유대인을 탄압하는 법률을 제정했다. 이러한 경험을 바탕으로 제 2 차 세계대전 이후 대부분의 민주주의 국가는 실질적 법치주의를 채택하여, 법률이 헌법의 기본권 조항에 부합하는지 위헌 심사를 통해 검증하는 체계를 갖추었다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 법의 지배는 국가 권력의 자의적 행사를 막는 장치로 기능한다.
- ② 형식적 법치주의는 법률의 내용이 정의에 부합해야 한다고 본다.
- ③ 실질적 법치주의는 법률의 내용이 인권에 부합해야 한다고 본다.
- ④ 나치 독일은 합법적 절차를 통해 유대인 탄압 법률을 제정했다.
- ⑤ 제 2 차 세계대전 이후 많은 국가가 실질적 법치주의를 채택했다.

2. [4 점]

윗글에서 형식적 법치주의가 비판받는 까닭으로 가장 적절한 것은?

- ① 법률을 제정하는 절차가 지나치게 복잡하기 때문이다.
- ② 법률의 내용과 무관하게 형식만 갖추면 합법이므로 부정당한 법률도 정당화될 수 있기 때문이다.
- ③ 모든 국민에게 동등한 법 적용이 불가능하기 때문이다.
- ④ 위헌 심사 제도를 운영하는 비용이 과도하기 때문이다.
- ⑤ 법률 전문가만이 법을 이해할 수 있기 때문이다.

사회 계약론은 국가의 정당성을 시민들 간의 합의에서 찾는 이론이다. 홉스는 자연 상태를 '만인의 만인에 대한 투쟁'으로 보고 절대 권력에 복종할 것을 주장했다. 로크는 자연 상태에서도 자연권이 존재하며, 정부가 이를 침해하면 시민은 저항할 수 있다고 보았다. 루소는 일반 의지 (volonté générale) 에 기초한 직접 민주주의를 이상으로 제시했다.

세 사상가 모두 자연 상태에서 사회 상태로의 전환을 설명하지만, 자연 상태의 성격과 권력의 한계에 대해서는 큰 차이를 보인다.

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 의 상황을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보기 >

정부가 시민의 재산을 자의적으로 몰수하는 법률을 제정했다.

- ① 홉스는 절대 권력에의 복종을 주장했으므로 이 법률을 수용할 것이다.
- ② 로크는 정부가 자연권을 침해했으므로 시민에게 저항할 권리가 있다고 볼 것이다.
- ③ 루소는 이 법률이 일반 의지에 부합한다고 볼 것이다.
- ④ 세 사상이 모두 이 법률을 지지할 것이다.
- ⑤ 로크는 정부의 권력이 무제한적이라고 볼 것이다.

헌법은 국가의 최고 규범으로, 국민의 기본권과 국가 기관의 조직·권한을 규정한다. 헌법의 기본 원리로는 국민 주권주의, 자유 민주주의, 복지 국가 원리, 평화 통일 지향 등이 있다.

기본권은 인간의 존엄과 가치에서 비롯되며, 자유권·평등권·참정권·사회권·청구권 등으로 분류된다. 기본권은 절대적 권리가 아니며, 국가 안전 보장, 질서 유지, 공공복리를 위해 법률로 제한할 수 있다. 그러나 제한하는 경우에도 기본권의 본질적 내용은 침해할 수 없다.

이를 '과잉 금지의 원칙 (비례의 원칙)' 이라 하며, 목적의 정당성, 수단의 적합성, 피해의 최소성, 법익의 균형성이라는 네 가지 기준에 의해 판단된다.

4. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 기본권은 어떤 경우에도 제한할 수 없는 절대적 권리이다.
- ② 과잉 금지의 원칙은 세 가지 기준에 의해 판단된다.
- ③ 기본권을 제한하더라도 본질적 내용은 침해할 수 없다.
- ④ 헌법은 국민의 기본권과 국가 기관의 조직·권한을 규정한다.
- ⑤ 헌법의 기본 원리에 시장 경제 원리는 포함되지 않는다.

5. [4 점]

윗글에서 '과잉 금지의 원칙' 이 기본권 제한에서 갖는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 기본권은 언제든지 자유롭게 제한할 수 있다는 원칙
- ② 기본권 제한은 목적의 정당성, 수단의 적합성 등 엄격한 기준을 충족해야 한다는 원칙
- ③ 기본권 제한은 국민 투표를 통해서만 가능하다는 원칙
- ④ 기본권은 오직 전시에만 제한할 수 있다는 원칙
- ⑤ 기본권 제한의 판단은 행정부에만 위임된다는 원칙

죄형 법정주의는 어떤 행위가 범죄가 되고 어떤 형벌을 받는지 미리 법률로 정해야 한다는 원칙이다. 이 원칙은 '법률 없으면 범죄 없고, 법률 없으면 형벌 없다 (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)' 라는 라틴어 격언으로 요약된다.

죄형 법정주의의 파생 원칙으로는 소급 효과 금지의 원칙 (행위 시의 법률에 의해 처벌), 명확성의 원칙 (법률 내용이 명확해야 함), 유추 해석 금지의 원칙 (피고인에게 불리한 유추 해석 금지), 적정성의 원칙 (죄와 형벌의 균형) 이 있다.

6. [3 점]

윗글에서 '소급 효과 금지의 원칙'의 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 범죄 행위 당시에 없던 법률로 소급하여 처벌할 수 없다는 원칙
- ② 법률의 내용이 명확해야 한다는 원칙
- ③ 피고인에게 불리한 유추 해석을 금지하는 원칙
- ④ 죄와 형벌의 균형을 맞추어야 한다는 원칙
- ⑤ 모든 범죄에 동일한 형벌을 부과해야 한다는 원칙

7. [3 점]

윗글의 죄형 법정주의가 보호하고자 하는 가치로 가장 적절한 것은?

- ① 국가 권력으로부터 개인의 자유와 권리를 보호하려는 것
- ② 범죄자에게 최대한 강한 형벌을 부과하려는 것
- ③ 법률 전문가의 재량을 최대한 넓히려는 것
- ④ 범죄 피해자의 보복 감정을 충족시키려는 것
- ⑤ 사법부의 독립성을 약화시키려는 것

8. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 >의 상황을 판단한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보기 >

국회에서 새로운 법률을 제정하여, 과거에는 합법이었던 특정 행위를 소급하여 처벌하겠다고 발표했다.

- ① 이 법률은 죄형 법정주의의 소급 효과 금지 원칙에 위배된다.
- ② 이 법률은 명확성의 원칙에 위배된다.
- ③ 이 법률은 유추 해석 금지 원칙에 위배된다.
- ④ 이 법률은 적정성의 원칙에만 위배된다.
- ⑤ 이 법률은 죄형 법정주의에 부합한다.

9. [3 점]

윗글에서 '유추 해석 금지의 원칙'이 존재하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 법률의 적용 범위를 넓혀 더 많은 범죄자를 처벌하기 위해
- ② 법률에 명시되지 않은 행위까지 유추하여 처벌하면 시민의 자유가 침해되기 때문
- ③ 판사의 재량을 최대화하기 위해
- ④ 피고인에게 유리한 해석만 허용하기 위해
- ⑤ 법률 용어의 전문성을 유지하기 위해

10. [3 점]

윗글의 '법률 없으면 범죄 없고, 법률 없으면 형벌 없다'라는 격언이 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 법률이 없으면 사회에 범죄가 발생하지 않는다.
- ② 법률이 없는 사회에서는 형벌을 집행할 기관이 없다.
- ③ 법률이 미리 규정하지 않은 행위는 범죄로 처벌할 수 없다.
- ④ 법률을 제정하면 자동으로 범죄가 사라진다.
- ⑤ 모든 행위는 법률로 규정해야 한다.

영역 문학

까마귀 싸우는 골에 백로 (白鷺) 야 가지 마라
 성난 까마귀 흰 빛을 새울세라
 청강 (淸江) 에 씻은 몸을 더럽힐까 하노라
 —정철, 시조

11. [4 점]

윗글에서 '백로'가 상징하는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 자연을 파괴하는 인간
- ② 권력을 탐하는 정치인
- ③ 세속적 욕망에 빠진 사람
- ④ 깨끗한 절조를 지키는 선비
- ⑤ 사회 개혁을 추구하는 혁명가

임이 오마 하거늘 저녁밥을 일찍 먹고
 중문 (中門) 나서 대문 (大門) 나가 지방 (地方) 돌 위에 치다라 안자
 이산 (裏山) 바라보니 거머지 검어 오거늘
 가이없이 반가워 벌떡 뛰어 내닫다가
 신을 쏘까 발을 쏘까 아무것도 아닌 것을
 —작자 미상, 사설시조

12. [3 점]

윗글에서 화자가 느끼는 감정의 변화로 가장 적절한 것은?

- ① 무관심 → 분노 → 체념
- ② 기대 → 반가움 → 허탈
- ③ 슬픔 → 위로 → 기쁨
- ④ 두려움 → 안도 → 평화
- ⑤ 질투 → 증오 → 용서

가시리 가시리잇고 나는
 바리고 가시리잇고 나는
 위 증줄가 대평성대 (太平聖代)
 날러는 어디 두고
 가시리잇고 나는
 위 증줄가 대평성대
 잡사와 두어리마는
 선하면 아니 올세라
 위 증줄가 대평성대
 —「가시리」 (부분)

13. [4 점]

윗글에서 화자가 '잡사와 두어리마는 / 선하면 아니 올세라' 라고 한 의도로 가장 적절한 것은?

- ① 입을 붙잡으면 원망하여 돌아오지 않을까 두려워서
- ② 입을 붙잡을 힘이 없어서
- ③ 임이 떠나는 것이 기뻐서
- ④ 다른 사람에게 입을 양보하기 위해서
- ⑤ 임이 곧 돌아올 것이라고 확신하기 때문에

한 손에 막대 잡고 또 한 손에 가시를 쥐고
 늙는 길 가시로 막고 오는 백발 (白髮) 막대로 치려더니
 백발이 제 먼저 알고 지름길로 오더라
 —우탁, 시조

14. [4 점]

윗글에 나타난 화자의 태도로 가장 적절한 것은?

- ① 노화를 막으려 애쓰지만 결국 피할 수 없음을 해학적으로 인정하고 있다.
- ② 죽음을 초연하게 받아들이며 달관의 경지에 이르고 있다.
- ③ 젊음을 되찾기 위한 구체적 방법을 모색하고 있다.
- ④ 늙어 가는 자신을 비관하며 깊은 슬픔에 빠져 있다.
- ⑤ 자연의 섭리에 대한 과학적 탐구를 시도하고 있다.

사랑이 거짓말이지 거짓말이 사랑이지
 뜨거운 그 맹세는 한낱 거짓말이지
 죽고 못 살겠다는 말 그 말이 거짓말이지
 —최승자, 「이 시대의 사랑」 (부분 재구성)

15. [3 점]

윗글에서 화자가 '사랑' 에 대해 취하는 태도로 가장 적절한 것은?

- ① 사랑의 아름다움을 찬양하는 태도
- ② 사랑에 대한 무관심한 태도
- ③ 사랑의 맹세가 허위임을 냉소적으로 폭로하는 태도
- ④ 사랑을 영원한 진리로 확신하는 태도
- ⑤ 사랑의 실패를 자책하는 태도

가난한 사랑 노래
 가난하다고 해서 외로움을 모르겠는가
 너와 헤어져 돌아오는
 눈 쌓인 골목길에 새파랗게 달빛이 쏟아지는데
 가난하다고 해서 두려움을 모르겠는가
 두 점을 치는 소리
 빈 방에 울려 퍼지는데
 —신경림, 「가난한 사랑 노래」 (부분)

16. [3 점]

윗글에서 '가난하다고 해서 ~을 모르겠는가'라는 반복 구조가 드러내는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 가난한 사람은 감정을 느끼지 못한다는 주장
- ② 가난해도 인간의 보편적 감정은 동일하다는 항변
- ③ 가난이 모든 고통의 원인이라는 분석
- ④ 부유한 사람만이 사랑할 수 있다는 풍자
- ⑤ 가난을 극복하기 위한 구체적 방안 제시

태산이 높다 하되 하늘 아래 뫼이로다
오르고 또 오르면 못 오를 리 없건마는
사람이 제 아니 오르고 뫼만 높다 하더라
—양사언, 시조

17. [4 점]

윗글의 교훈으로 가장 적절한 것은?

- ① 높은 산은 위험하므로 오르지 않는 것이 현명하다.
- ② 자연 앞에서 인간은 무력한 존재이다.
- ③ 산을 오르는 기술을 체계적으로 배워야 한다.
- ④ 어려운 일도 노력하면 이룰 수 있는데, 시도하지 않고 포기하는 태도를 경계해야 한다.
- ⑤ 산 정상에서 얻는 보상이 클수록 동기 부여가 된다.

말 없는 청산 (靑山) 이요 태 (態) 없는 유수 (流水) 로다
값 없는 청풍 (淸風) 이요 임자 없는 명월 (明月) 이라
이 중에 병 (病) 없는 이 몸이 분별 (分別) 없이 늙으리라
—성혼, 시조

18. [3 점]

윗글에서 화자가 자연물을 열거한 의도로 가장 적절한 것은?

- ① 자연에서 얻을 수 있는 경제적 이득을 강조하기 위해
- ② 자연의 무심함과 무소유의 가치를 통해 욕심 없는 삶을 추구하기 위해
- ③ 자연의 위험성을 경고하기 위해
- ④ 자연 보존의 필요성을 역설하기 위해
- ⑤ 도시 생활의 편리함과 대비시키기 위해

19. [4 점]

윗글에서 '분별 없이 늙으리라'가 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 나이가 들면 판단력이 떨어진다는 한탄
- ② 자연과 더불어 시비분별을 잊고 여유롭게 늙어가겠다는 다짐
- ③ 늙어서도 분별력을 잃지 않겠다는 결의
- ④ 노화에 대한 두려움
- ⑤ 자연 속에서 학문을 계속하겠다는 포부

먹을 것은 좁쌀밥이니 두어라 먹자꾸나
입을 것은 베옷이니 두어라 입자꾸나
말하자 초가삼간이니 두어라 살자꾸나
—작자 미상, 시조

20. [3 점]

윗글에 나타난 화자의 삶의 태도로 가장 적절한 것은?

- ① 풍요로운 삶에 대한 강한 열망
- ② 가난에 대한 깊은 원망과 불만
- ③ 검소한 삶에 만족하며 안빈낙도를 실천하는 태도
- ④ 부유한 이웃에 대한 질투와 시기
- ⑤ 세속을 떠나 은둔하려는 강렬한 의지

영역 문법

구개음화란 끝소리 'ㄷ, ㅌ' 이 모음 'ㅣ' 나 반모음 'ㅚ' 앞에서 각각 'ㅈ, ㅊ' 으로 바뀌는 현상이다. 예를 들어 '해돋이 [해도지]', '같이 [가치]', '굳이 [구지]' 등이 이에 해당한다.

된소리되기 (경음화) 는 평음이 된소리로 바뀌는 현상이다. 대표적으로 받침 'ㄱ, ㄷ, ㅂ' 뒤에 평음 'ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ' 이 오면 된소리로 바뀐다. 예를 들어 '학교 [학꾜]', '국밥 [국뽕]', '입구 [입꾸]' 등이 있다.

21. [3 점]

윗글에 따를 때, 구개음화가 적용된 것은?

- ① 학교 [학꾜]
- ② 국밥 [국뽕]
- ③ 입구 [입꾸]
- ④ 해돋이 [해도지]
- ⑤ 심만 [심만]

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 된소리되기가 적용되지 않는 것은?

- ① 학교 [학꾜]
- ② 국밥 [국뽕]
- ③ 입구 [입꾸]
- ④ 같이 [가치]
- ⑤ 먹다 [먹따]

23. [3 점]

윗글에 따를 때, < 보기 > 의 밑줄 친 부분에 적용된 음운 변동을 올바르게 분석한 것은?

< 보기 > 발이 넓다. → 발이 [바치]

- ① 된소리되기: 'ㅌ' 이 'ㅊ' 으로 바뀌었다.
- ② 비음화: 'ㅌ' 이 'ㄴ' 으로 바뀌었다.
- ③ 유음화: 'ㅌ' 이 'ㄹ' 로 바뀌었다.

- ④ 끝소리 규칙: 'ㄷ' 이 'ㄷ' 으로 바뀌었다.
- ⑤ 구개음화: 끝소리' ㅌ' 이 모음' ㅣ' 앞에서' ㅊ' 으로 바뀌었다.

24. [3 점]

윗글에 따를 때, 다음 중 구개음화의 조건으로 올바른 것은?

- ① 끝소리' ㄱ, ㅋ' 이 모음' ㅣ' 앞에서 바뀐다.
- ② 끝소리' ㅂ, ㅍ' 이 비음 앞에서 바뀐다.
- ③ 끝소리' ㄷ, ㅌ' 이 모음' ㅣ' 나 반모음' ㅟ' 앞에서 바뀐다.
- ④ 끝소리' ㄴ' 이' ㄹ' 앞에서 바뀐다.
- ⑤ 평음이 받침 뒤에서 된소리로 바뀐다.

25. [3 점]

윗글에 따를 때, 다음 중 된소리되기의 조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 받침' ㄱ' 뒤에' ㄱ' 이 올 때
- ② 받침' ㄷ' 뒤에' ㅌ' 이 올 때
- ③ 받침' ㅂ' 뒤에' ㅍ' 이 올 때
- ④ 받침' ㄴ' 뒤에' ㄹ' 이 올 때
- ⑤ 받침' ㄱ' 뒤에' ㄷ' 이 올 때

영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

권력 분립의 원리는 몽테스키외에 의해 체계화되었다. 그에 따르면, 입법권·행정권·사법권이 한 사람이나 한 기관에 집중되면 폭정이 불가피하다. 따라서 세 권력을 분리하여 서로 견제하게 해야 시민의 자유가 보장 된다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 몽테스키외는 권력의 집중이 폭정으로 이어질 수 있다고 보았다.
- ㄴ. 권력 분립은 세 권력을 하나로 통합하는 원리이다.
- ㄷ. 권력 분립의 목적은 시민의 자유 보장이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

적법 절차의 원칙 (due process of law) 은 국가가 개인의 생명, 자유, 재산을 제한할 때 반드시 적법한 절차를 거쳐야 한다는 원칙이다. 이 원칙은 영국의 마그나 카르타 (1215) 에서 유래하며, 미국 수정 헌법 제 5 조 와 제 14 조에 명문화되었다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 적법 절차의 원칙은 국가 권력의 행사에 절차적 제한을 가한다.
- ㄴ. 이 원칙의 유래는 프랑스 혁명이다.
- ㄷ. 이 원칙은 개인의 생명, 자유, 재산을 보호하는 데 목적이 있다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

무죄 추정의 원칙은 유죄 판결이 확정될 때까지 피고인은 무죄로 추정된다는 원칙이다. 이 원칙은 국가가 유죄를 입증해야 하며, 피고인이 자신의 무죄를 증명할 의무가 없음을 의미한다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 무죄 추정의 원칙에 따르면 피고인이 무죄를 증명해야 한다.
- ㄴ. 유죄 판결이 확정되기 전까지 피고인은 무죄로 추정된다.
- ㄷ. 유죄 입증의 책임은 국가 (검찰) 에 있다.

- ① ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

배심 제도는 일반 시민이 재판에 참여하여 사실 판단에 관여하는 제도이다. 이 제도는 전문 법관의 독단을 방지하고, 재판의 민주적 정당성을 높이는 데 목적이 있다. 한국의 국민참여재판에서 배심원의 평결은 권고적 효력만 가지며, 법관을 기속하지는 않는다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 배심 제도는 전문 법관의 독단을 방지하는 데 목적이 있다.
- ㄴ. 한국의 배심원 평결은 법관을 기속하는 효력을 갖는다.
- ㄷ. 배심 제도는 재판의 민주적 정당성을 높이는 데 기여한다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

법실증주의는 법의 효력이 도덕적 정당성과 무관하게 적법한 절차에 따라 제정되었는지에 달려 있다고 본다. 반면 자연법론은 법이 정의와 도덕에 부합해야 비로소 진정한 법의 효력을 갖는다고 주장한다. '악법도 법이다' 라는 말은 법실증주의의 입장을, '악법은 법이 아니다' 라는 말은 자연법론의 입장을 반영한다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 법실증주의는 법의 도덕적 정당성을 효력의 요건으로 본다.
- ㄴ. 자연법론은 정의에 반하는 법률의 효력을 인정하지 않는다.
- ㄷ. '악법도 법이다' 는 자연법론의 입장이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○